

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5252/2539

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

นายประพันธ์ พวงคำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 61, มาตรา 73

โจทก์ฟ้องด้วยวาจาซึ่งตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 19 ให้ศาลบันทึกใจความแห่งฟ้องไว้เป็นหลักฐาน
หาจำต้องบันทึกไว้โดยละเอียดไม่ และก่อนศาลบันทึกฟ้องดังกล่าว ศาลอาจจะ
สอบถามโจทก์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จำเลยกระทำความผิดได้ แต่ก็บันทึกไว้
เฉพาะข้อความสำคัญ ส่วนบันทึกการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของฟ้องด้วยวาจาของโจทก์เท่านั้น เมื่อพิจารณาใจความที่ศาลบันทึกการฟ้องด้วย
วาจาของโจทก์ประกอบกับบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลที่เกี่ยวกับข้อหา
ความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แล้วได้ความว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2537 เวลากลางวัน จำเลยขับรถยนต์บรรทุกลากจูงและรถพ่วงบรรทุกหินคลุกมีน้ำ
หนักยานพาหนะหรือน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยาน
พาหนะนั้นมีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนดเดินบนทางหลวง
ลงวันที่ 1 กันยายน 2535 ซึ่งเป็นการระบุข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดแล้ว

กล่าวคือ จำเลยชั้นบรรทัดที่บรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบนทางหลวง
อันเป็นความผิด ทั้งได้ระบุนุสณานที่ที่เกี่ยวข้องพอสมควรที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้
และจำเลยก็ให้การรับสารภาพตามฟ้อง แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี หากจำต้องระบุ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นทางหลวงสายใดไม่ คำฟ้องในข้อหานี้ของโจทก์จึงชอบด้วย
ป.วิ.อ.มาตรา 158 (5) แล้ว

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นขอให้ไม่รอลงโทษแก่จำเลยแต่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยยังมีได้วินิจฉัยปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัย
ปัญหานี้ไปเสียทีเดียว โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นขอให้ไม่รอลงโทษแก่จำเลยแต่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยยังมีได้วินิจฉัยปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัย
ปัญหานี้ไปเสียทีเดียว โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

(สมบัติ เดี่ยววิเศษ-สุนพ กิรติยุติ-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี - นายวิรัช จารุนิธิ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายคมวุฒ อินทรบุรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
